CONTRATO DE SUMINISTRO DE PREFORMAS PET

Contrato de suministro de preformas PET celebrado en Monterrey, Nuevo León, el 15 de abril de 2026, por una parte, por Zava Bebidas, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "ZAVA"), representada en este acto por su Directora de Compras, la Lic. Sofía Herrera Duarte, y por la otra, por Fabrikam Envases, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "EL PROVEEDOR"), representada en este acto por su representante legal, el Ing. Luis Fernando Itzá Sosa, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara "ZAVA", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 18,452, otorgada ante la fe del Notario Público número 27 de Mérida, Yucatán, e inscrita en el Registro Público de Comercio correspondiente.

b) Se dedica al embotellado, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas, a través de su planta en Mérida, Yucatán, y de sus centros de distribución (CEDIS) Norte, Centro, Golfo y Península.

c) Requiere un suministro confiable de preformas PET para el soplado de las botellas de sus bebidas en la planta Mérida.

d) Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II. Declara "EL PROVEEDOR", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 41,208, otorgada ante la fe del Notario Público número 62 de Monterrey, Nuevo León.

b) Se dedica a la fabricación de preformas y envases de PET grado alimenticio y cuenta con la capacidad de inyección, los moldes y el sistema de gestión de calidad necesarios para atender los requerimientos de ZAVA.

c) Su representante cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas.

III. Declaran ambas partes que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y que es su voluntad obligarse en los términos del presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL PROVEEDOR se obliga a fabricar y suministrar a ZAVA preformas de tereftalato de polietileno (PET) grado alimenticio, con acabado de cuello PCO 1881, en las presentaciones de 21.5 g (para botellas de 600 ml) y de 46 g (para botellas de 2.5 l), en un volumen anual estimado de 96,000,000 (noventa y seis millones) de piezas, conforme a las órdenes de compra que ZAVA emita.

SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. Los precios unitarios serán de $0.96 (noventa y seis centavos M.N.) por preforma de 21.5 g y de $1.98 (un peso 98/100 M.N.) por preforma de 46 g, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), puestos en la planta Mérida de ZAVA. Los precios se revisarán cada trimestre con base en la variación del índice de referencia de la resina PET que acuerden las partes, siempre que dicha variación sea superior al 5% (cinco por ciento). ZAVA pagará las facturas dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la recepción del CFDI correspondiente.

TERCERA. VIGENCIA. El presente contrato tendrá una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de su celebración y podrá renovarse por periodos iguales mediante acuerdo por escrito de las partes.

CUARTA. PEDIDOS Y ENTREGAS. ZAVA emitirá órdenes de compra semanales con al menos 10 (diez) días naturales de anticipación. EL PROVEEDOR entregará las preformas en cajas de cartón con bolsa interior, en tarimas estibadas y emplayadas, en el almacén de envases de la planta Mérida de ZAVA. Cada entrega deberá incluir la remisión, el número de lote y el certificado de calidad correspondiente.

QUINTA. CALIDAD. Las preformas deberán cumplir con las especificaciones del plano técnico aprobado por ZAVA, incluyendo una tolerancia de peso de ±0.3 g, una viscosidad intrínseca de 0.80 ± 0.02 dl/g, un contenido de acetaldehído no mayor a 3 ppm y la ausencia de burbujas, rebabas o contaminación. ZAVA podrá rechazar los lotes que no cumplan, en cuyo caso EL PROVEEDOR deberá reponerlos a su costa dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes.

SEXTA. DISEÑOS Y CONFIDENCIALIDAD. Los diseños, planos y especificaciones proporcionados por ZAVA son de su exclusiva propiedad, y EL PROVEEDOR solo podrá utilizarlos para fabricar preformas destinadas a ZAVA. Las partes mantendrán en estricta confidencialidad la información técnica y comercial que intercambien con motivo de este contrato durante su vigencia y por 3 (tres) años posteriores a su terminación.

SÉPTIMA. PENAS CONVENCIONALES. Si EL PROVEEDOR no entrega un pedido completo en el plazo acordado, pagará a ZAVA una pena convencional del 2% (dos por ciento) del valor del pedido incumplido por cada día natural de retraso, hasta un máximo del 15% (quince por ciento). Si el retraso provoca un paro de línea, EL PROVEEDOR cubrirá además los costos directos comprobables del paro.

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CESIÓN. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato mediante aviso por escrito con 60 (sesenta) días naturales de anticipación, sin perjuicio de los pedidos en curso. ZAVA podrá darlo por terminado de inmediato si se rechazan por calidad tres lotes en un mismo trimestre. Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos u obligaciones sin el consentimiento previo y por escrito de la otra.

NOVENA. DOMICILIOS. Para recibir notificaciones, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

a) "ZAVA": Calle 60 Norte número 450, Parque Industrial Yucatán, C.P. 97302, Mérida, Yucatán.

b) "EL PROVEEDOR": Avenida Ruiz Cortines número 2850 Poniente, Colonia Industrial, C.P. 64400, Monterrey, Nuevo León.

Mientras las partes no se notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los avisos que se entreguen en los domicilios señalados surtirán plenos efectos.

DÉCIMA. MODIFICACIONES Y ACUERDO TOTAL. El presente contrato constituye el acuerdo total entre las partes respecto de su objeto y deja sin efecto cualquier propuesta o negociación anterior. Cualquier modificación deberá constar por escrito y contar con el consentimiento de ambas partes. Los encabezados de las cláusulas se incluyen solo por conveniencia y no alteran su alcance.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en Monterrey, Nuevo León, el 15 de abril de 2026.

POR "ZAVA"
Zava Bebidas, S.A. de C.V.

Sofía Herrera Duarte
Directora de Compras

POR "EL PROVEEDOR"
Fabrikam Envases, S.A. de C.V.

Luis Fernando Itzá Sosa
Representante legal